

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (EULA) E TERMO DE ALOCAÇÃO DE RISCOS TECNOLÓGICOS

LICENCIANTE: DW CAPITAL TECNOLOGIA LTDA., CNPJ nº [00.000.000/0001-00], sediada em Itupeva/SP, doravante "LICENCIANTE".

LICENCIADO: Pessoa física ou jurídica qualificada no Aceite Digital, doravante "LICENCIADO".

CONSIDERANDOS:

Considerando que as partes celebram este instrumento em condição de paridade contratual, ambas com capacidade técnica e jurídica para compreender os riscos e benefícios da relação;

Considerando que o LICENCIADO declara ser operador qualificado em mercado de renda variável, com aprovação prévia em teste de Suitability junto à sua corretora de valores;

Considerando que o Software constitui ferramenta de análise e execução parametrizada, não configurando gestão profissional de recursos ou consultoria de investimentos;

Considerando a natureza de altíssimo risco inerente ao mercado de derivativos e renda variável;

As partes celebram o presente EULA nos seguintes termos:

CLÁUSULA 1 – NATUREZA DO OBJETO E ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA

1.1. Insumo de Rentabilidade: O presente instrumento licencia o uso do software "Acordeão de Liquidez V8" (.ex5). O LICENCIADO declara adquirir esta licença estritamente como **insumo tecnológico (ferramenta de trabalho)** para fomento e otimização de suas atividades independentes de especulação financeira.

1.2. Afastamento do CDC e Salvaguarda: Por não ser o destinatário final fático do produto, as Partes afastam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, regendo-se este EULA pelo Direito Empresarial. Subsidiariamente, na hipótese de eventual requalificação judicial para relação de consumo, preservam-se integralmente as cláusulas de limitação de responsabilidade civil decorrentes da natureza de alto risco do mercado de renda variável, sem prejuízo da aplicação dos Arts. 421 e 421-A do Código Civil, que autorizam a limitação de responsabilidade em contratos paritários B2B.

1.3. Natureza ISV e Exclusão CVM: A LICENCIANTE atua como Independent Software Vendor (ISV). O Software constitui sistema de execução e roteamento parametrizado autonomamente pelo usuário. A LICENCIANTE não exerce discricionariedade sobre o capital, não presta consultoria de investimentos, não realiza gestão profissional de recursos, e não se submete às Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis à administração de carteiras (Instruções CVM nº 558/2015 e nº 555/2014).

1.4. Atendimento a Compliance Prévio: O LICENCIADO declara que ativou a ferramenta após submeter-se e ser aprovado no teste de Suitability (Perfil Agressivo/Arrojado) perante sua respectiva corretora de valores, estando formalmente ciente dos riscos de ruína em derivativos.

CLÁUSULA 2 – GARANTIA TÉCNICA E LIMITES DE ENGENHARIA

2.1. Limitação de Eficácia Preditiva: O algoritmo foi desenvolvido, testado e calibrado estatisticamente para operar com máxima eficiência durante o fluxo de liquidez da sessão matutina (09:15 às 12:00 horas). Backtests e estudos de

laboratório computadorizado demonstram redução de 35% na assertividade operacional após as 12:00 horas, período caracterizado por volatilidade institucional não cooperativa.

2.2. Uso Fora das Especificações e Ciclos Retidos: O Software possui uma regra interna no código que impede a abertura de novos ciclos após as 12:00 horas. Caso uma operação iniciada antes das 12:00 horas permaneça ativa (presa em operação), fica facultado ao LICENCIADO optar por encerrar as posições manualmente ou permitir que o robô finalize o ciclo remanescente. O ciclo será o último executado, sem novas aberturas após este encerramento. Eventuais oscilações adversas ou manutenções de posições decorrentes destas condições ou do uso da tecnologia fora de suas especificações de fábrica constituem risco assumido exclusiva e integralmente pelo LICENCIADO.

CLÁUSULA 3 – MODELO DE LICENCIAMENTO (SAAS POR EFICIÊNCIA DE PROCESSAMENTO)

A remuneração pelo uso do Software ocorrerá sob uma das seguintes modalidades:

3.1. Licença Perpétua V8: Pagamento de taxa única de setup no valor de R\$ 10.000,00, concedendo acesso à versão V8.x. O LICENCIADO concorda em compartilhar metadados de performance semanalmente para calibração estatística do sistema.

3.2. Fundamento Regulatório CVM: As partes atestam que o modelo de precificação variável (descrito no item 3.3) constitui exclusivamente modelo de SaaS (Software as a Service) baseado em métrica de processamento computacional, não configurando taxa de performance, comissionamento ou qualquer forma de gestão profissional de recursos, nos termos da Instrução CVM nº 558/2015 e Instrução CVM nº 555/2014. O LICENCIADO permanece como único responsável pela tomada de decisão e alocação de capital.

3.3. Licença Dinâmica (SaaS Metrificado): O LICENCIADO repassará à LICENCIANTE, todas as sextas-feiras, o valor correspondente a **30% (trinta por cento) do Incremento de Saldo por Eficiência (ISE)** gerado pelo Software na respectiva semana.

3.3.1. Métrica Base (ISE): O ISE é calculado exclusivamente sobre o resultado financeiro bruto (Lucro Bruto) apurado pelo Software no período semanal, deduzindo-se estritamente: (i) as tarifas da B3/Corretora; e (ii) a provisão de 20% de Imposto de Renda (1% IRRF e 19% DARF).

3.3.2. Autonomia dos Ciclos: Cada semana constitui um ciclo de precificação isolado, sem compensação de semanas deficitárias.

3.4. Taxa de Instalação e Configuração (*Setup Service*): O LICENCIANTE, a critério e solicitação do LICENCIADO, poderá realizar a instalação completa do Software na máquina do LICENCIADO, englobando desde o download e instalação da plataforma MetaTrader 5 até a configuração integral para o uso final. Por este serviço personalizado, será cobrada uma taxa de *setup* no valor fixo de ****R\$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais)****.

CLÁUSULA 4 – DEVERES DO USUÁRIO E MECANISMO DE SEGURANÇA

4.1. Transparência e Faturamento: O LICENCIADO enviará o relatório analítico e Notas de Corretagem da semana até as 17:00 de sexta-feira, junto ao repasse da licença variável.

4.2. Prazo de Tolerância e Terminal Lock: O atraso superior a 48 (quarenta e oito) horas no envio dos dados ou no pagamento, contados a partir das 17:00 de sexta-feira, acionará a suspensão autônoma da Chave de Acesso no terminal do usuário (Terminal Lock), resguardando a propriedade intelectual da LICENCIANTE.

CLÁUSULA 5 – LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (LIMIT OF LIABILITY)

5.1. **Inexistência de Garantia de Lucro:** Resultados retroativos não asseguram retornos futuros. A LICENCIANTE não se responsabiliza por perdas de capital decorrentes de volatilidade, falhas de hardware/conexão do usuário, slippage na B3, ou zeragem compulsória executada pela corretora.

5.2. **Teto Indenizatório de Fabricante:** Em caso de comprovado vício crítico intrínseco de software — entendido como defeito de código-fonte que gere execução sistemática e reproduzível contrária à própria matriz matemática parametrizada pelo LICENCIADO, excluindo-se falhas de terceiros (B3, Corretora, MT5), falhas de hardware ou interferência manual inadequada — atestado por laudo técnico pericial independente, a responsabilidade civil da LICENCIANTE limita-se estritamente aos tetos:

a) Licença Perpétua: Até 100% do valor do setup (R\$ 10.000,00).

b) Licença Dinâmica: O somatório das faturas repassadas nas últimas 4 (quatro) semanas operacionais.

5.3. Exclui-se o pagamento de lucros cessantes ou danos morais. O teto não deduz lucros lícitos pretéritos auferidos pelo LICENCIADO.

CLÁUSULA 6 – PROTEÇÃO DE DADOS, PROPRIEDADE INTELECTUAL E RESILIÇÃO

6.1. **Propriedade Intelectual:** A engenharia reversa ou rateio de licenças configuram quebra contratual grave (Lei nº 9.609/98).

6.2. **LGPD:** Dados essenciais são tratados e retidos por até 5 anos (Art. 7º, V, Lei 13.709/18). Encarregado de Dados (DPO): dpo@dwcapital.com.br.

6.2.1. Direitos do Titular: O LICENCIADO poderá exercer seus direitos de acesso, retificação, exclusão e portabilidade de dados através do canal do DPO, em conformidade com os Arts. 17 a 22 da Lei 13.709/18.

6.3. **Resilição Imotivada:** Por se tratar de licenciamento B2B de prazo indeterminado, qualquer das Partes poderá rescindir este contrato a qualquer tempo, sem ônus, mediante aviso prévio de 7 (sete) dias.

CLÁUSULA 7 – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E FORO

7.1. **Resolução Amigável:** As partes se comprometem a tentar resolver amigavelmente qualquer divergência mediante troca de correspondência formal no prazo de 15 dias antes da judicialização.

7.2. **Foro:** Fica eleito o Foro da Comarca de Itupeva, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais litígios.

7.3. Caso o LICENCIADO demande em juízo sob o pálio do Código de Defesa do Consumidor, prevalecerá a regra de competência da referida legislação, sem prejuízo da validade das demais cláusulas de mérito.